



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 77º D.P. SANTA CECILIA

Boletim No.: 2168/2016

INICIADO: 09/06/2016 15:40hs e EMITIDO: 09/06/2016 17:55hs

Folha : 1

JLLPRPCBDJEEHH^a

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA FRANCESCO USPER, 10 MURO DA ESCOLA - SAPOEMBA

CEP: 03928-235 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 69 D.P. - TEOTONIO VILELA

Ocorrência: 09/06/2016 às 13:20 horas

Comunicação: 09/06/2016 às 15:38 horas

Elaboração: 09/06/2016 às 15:40 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- VITOR HENRIQUE EVARISTO DE MELO - Presente ao plantão - RG: 49229482-SP emitido em 18/06/2009 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: JOSE EVARISTO DE MELO - Mãe: APARECIDA DE FATIMA BRAUNA
- Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 17/11/1991 24 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: PEDREIRO - Instrução: 1 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Endereço Residencial: PASSAGEM HELENA LEVEL, 41 - COHAB SAPOEMBA
- CEP: 03927-220 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2269-2469 (Residencial)

Testemunha:

- JOSE ANDRIAS DO NASCIMENTO - Presente ao plantão - RG: 42028094-SP
- Exibiu o RG original: Não - Pai: JOSE LITO DO NASCIMENTO
- Mãe: ZELIA SANTOS DO NASCIMENTO - Natural de: OSASCO
- Nacionalidade: BRASILEIRO - Sexo: Masculino - Nascimento: 12/12/1982
- 33 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL
- Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Parda - Endereço Comercial: ALAMEDA GLETE, 827 - SANTA CECILIA
- S.PAULO - SP - Empresa: 77º DP - Telefones: (11)3221-5860 (Comercial)
- Obs.: 77º DP
- FERNANDO EVARISTO DE MELO - Presente ao plantão - RG: 35667064-SP
- emitido em 04/07/2007 - Exibiu o RG original: Sim

77º D.P. SANTA CECILIA

Endereço da delegacia : AL GLETE, 827 - SANTA CECILIA-S.PAULO-SP. CEP: 01215-001

Telefone: (11)



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 77º D.P. SANTA CECILIA

Boletim No.: 2168/2016

INICIADO:09/06/2016 15:40hs e EMITIDO:09/06/2016 17:55hs

Folha :2

JLLPRPCBDJEEHH'a

Pai: JOSE EVARISTO DE MELO - Mãe: APARECIDA DE FATIMA BRAUNA
Natural de: S.PAULO/SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 09/06/1982 34 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: AJUDANTE GERAL - Instrução: 1 Grau incompleto
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: PASSAGEM HELENA LEVEL, 41 CASA - COHAB SAPOPEMBA
CEP: 03927-220 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2269-2469 (Residencial)

Conductor:

- DORIVAL BALBINO DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 18149560-SP
Exibiu o RG original: Não - Mãe: VERA LUCIA TRINDADE FERREIRA
Natural de: S.BERNARDO DO CAMPO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 12/08/1968 47 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: ALAMEDA GLETE, 827 - CAMPOS ELISEOS - S.PAULO - SP
Empresa: 77º DP - Telefones: (11)3221-5860 - Vivo (Comercial)
Obs.: 77º DP

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: **Estojo/Porta-lápis** - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Marca: SEM MARCA APARENTE
Pessoa relacionada: VITOR HENRIQUE EVARISTO DE MELO
- Tipo: **Valor/Moeda** - Subtipo: Real - Qtde: 50 - Unidade.: Valor
Observações: **R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)**
Pessoa relacionada: VITOR HENRIQUE EVARISTO DE MELO

Entorpecentes:

- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 35** - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
35 (TRINTA E CINCO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ESVERDEADA APARENTANDO TRATAR-SE DE
MACONHA.

Histórico:

NOTICIAM OS POLICIAIS CIVIS ACIMA QUALIFICADOS QUE, CUMPRINDO ORDEM DE SERVIÇO
NA LOCALIDADE SUPRA, AO PASSAREM PELA VIA PÚBLICA SUPRA, **SUSPEITARAM DO**
INDICIADO SUPRA QUALIFICADO, QUE PERMANECIA EM **ATITUDE SUSPEITA EM VIA PÚBLICA,**
NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. EM BREVE CAMPANA, AVISTARAM O INDICIADO VENDER ALGO

77º D.P. SANTA CECILIA

Endereço da delegacia : AL GLETE, 827 - SANTA CECILIA-S.PAULO-SP. CEP: 01215-001

Telefone: (11)



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 77ª D.P. SANTA CECILIA

Boletim No.: 2168/2016

INICIADO: 09/06/2016 15:40hs e EMITIDO: 09/06/2016 17:55hs

Folha : 3

JLLPRPCBDJEEHH^a

A UMA MULHER QUE APANHOU O QUE O INDICIADO LHE ENTREGOU, SAINDO DO LOCAL RAPIDAMENTE. DIANTE DESSA CIRCUNSTÂNCIA, SUSPEITANDO TRATAR-SE EFETIVAMENTE DE ATIVIDADE DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, DELIBERARAM POR ABORDAR O INDICIADO, ENCONTRANDO COM ELE A QUANTIA DE CINQUENTA REAIS E TRINTA E CINCO PORÇÕES DE ERVA ESVERDEADA, APARENTANDO MACONHA, EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS E PRONTAS PARA VENDA E CONSUMO. NO MOMENTO DA ABORDAGEM O INDICIADO OFERECEU BREVE RESISTÊNCIA SENDO CONTIDO. O IRMÃO DO INDICIADO, QUE PASSAVA PELO LOCAL OU ALI ESTAVA A ESPREITA, TAMBÉM VEIO INTERVIR E ENTROU EM LUTA CORPORAL COM OS POLICIAIS, DESISTINDO QUANDO FOI CIENTIFICADO QUE SE TRATAVAM DE POLICIAIS CIVIS. ADMITIU ACOMPANHAR OS POLICIAIS ATÉ ESTA UNIDADE POLICIAL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SENDO OUVIDO E LIBERADO.

AS SUBSTÂNCIAS FORAM APREENDIDAS E ENCAMINHADAS AO IC, ONDE O PERITO CONCLUIU TRATAR-SE DE MACONHA, CONFORME LAUDO EM ANEXO.

DESSARTE, DIANTE DA MATERIALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA ABORDAGEM E DETENÇÃO DO INDICIADO, CONVENÇEU-SE A AUTORIDADE SIGNATÁRIA DE QUE O INDICIADO ENCONTRA-SE EM FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, DECRETANDO SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, SENDO LAVRADO O COMPETENTE AUTO CONSTRITIVO.

ALEM DOS ENTORPECENTES, FORAM APREENDIDOSO VALOR MONETÁRIO E UMA BOLSINHA USADA PELO INDICIADO PARA ACONDICIONAR E ESCONDER OS ENTROPECENTES DESTINADOS À VENDA. NM.

Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

JULIANO QUEIROZ DE OLIVEIRA
ESCR POL

ANDRÉ CASSIO G. A. B GONÇALVES
DELEGADO DE POLÍCIA

77ª D.P. SANTA CECILIA

Endereço da delegacia : AL GLETE, 827 - SANTA CECILIA-S.PAULO-SP. CEP: 01215-001

Telefone: (11)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0047580-17.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VITOR HENRIQUE EVARISTO DE MELO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Paulo Eduardo Balbone Costa**

Vistos.

VITOR HENRIQUE EVARISTO DE MELO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 09 de junho de 2016, nas circunstâncias descritas na denúncia, teria sido surpreendido quando, nas imediações de estabelecimento de ensino, guardava e trazia consigo 35 porções de “maconha”, com peso de 68g, drogas estas destinadas à traficância.

Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Após defesa preliminar, ratificou-se o recebimento do libelo.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, reputando frágeis as provas dos autos e, ainda, subsidiariamente, pela mitigação dos rigores da pena.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

Quanto à autoria, porém, tenho que não restou comprovada de modo estreme de dúvidas.

Com efeito, o réu, silente em sede policial, em Juízo trouxe versão já cansada, dizendo-se preso por mera arbitrariedade policial.

Embora sua versão careça de originalidade, fato é que as provas dos autos tampouco se mostraram firmes o suficiente para desmenti-la.

De fato, há sensíveis divergências entre os depoimentos dos policiais civis ouvidos.

A começar pelo antecedente da diligência: um depoente afirma ter sido uma senhora que os interpelou para denunciar o tráfico em frente à escola; outro já diz que denúncia veio por telefone, com voz de homem idoso.

A moça, compradora de droga, mencionada pelo policial Andrias, jamais esteve no enredo contado pelo investigador Dorival.

Andrias disse em Juízo que as drogas estavam escondidas em uma fresta do muro, para onde o réu era visto se dirigindo. Dorival diz que as drogas estavam no bolso do acusado e, após indagado pela promotoria, recorda-se de um pacote de entorpecentes em um cano...

Andrias diz que o réu foi abordado dentro de um bar, para onde teria corrido. Dorival afirma que a abordagem ocorreu em via pública.

Enfim, as testemunhas acusatórias se contradizem em muitos aspectos centrais da ocorrência. Não se trata de questões periféricas, de pouca ou nenhuma importância; na verdade, mais parece que cada testemunha contou uma abordagem diferente.

Pois bem, nessa ordem de ideias, tenho que a condenação é


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

temerária.

Conquanto nenhum motivo tenha sido aventado para que os policiais fossem gratuitamente acusar o réu, e conquanto se reconheça que o policial Dorival realmente passou por convalescença pouco após os fatos (o que pode ter afetado suas reminiscências), veja-se que os depoimentos guardam importantes divergências quanto aos aspectos da abordagem, divergências estas que infirmam o poder de convencimento da prova acusatória.

Por mais que se entenda serem várias as ocorrências parelhas, e por menos que haja nos autos prova de que os policiais tivessem razões para trazer depoimentos tendenciosos, fato é que, justamente por se tratar da única prova existente de autoria, tanto mais se exige coerência e segurança nos depoimentos, não se justificando relativizar provas em detrimento da defesa.

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** a ação penal movida pela Justiça Pública e **ABSOLVO** o réu **VITOR HENRIQUE EVARISTO DE MELO** da imputação irrogada pela denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, reservando-se quantidade suficiente para contraprova. Oficie-se.

O dinheiro apreendido deverá ser restituído ao réu, que já sai desta audiência ciente de que, não reclamado o numerário em 120 dias, fica desde já determinada a transferência ao FUNAD.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**